



NATIVARAM BRASIL

Nascidos do Raio de Sol

MANUAL DE COMPLIANCE, REDUÇÃO DE DANOS E CONFORMIDADE REGULAMENTAR

DIRETRIZES LEGAIS, PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LITÚRGICA

Conselho de Administração, Ética e Etnobotânica Nativaram Brasil
Diretoria de Relações Institucionais e Assuntos Jurídicos
Ponto de Partilha: Serra, Espírito Santo • Origem: Cruzeiro do Sul, Acre
Versão Homologada de Conformidade e Proteção Integral (ANVISA / CONAD / SISNAD)
Setembro de 2026

SUMÁRIO DE CONFORMIDADE E SEGURANÇA

Capítulo I: Fundamentos Jurídicos e Amparo Constitucional <i>Regulamentação e legitimação da Ayahuasca no Brasil. Resoluções CONFEN e Lei nº 11.343/2006.</i>	Página 3
Capítulo II: A Deontologia do CONAD (Resolução nº 01/2010) <i>Princípios deontológicos rituais, vedação absoluta à comercialização, turismo e desvios de finalidade.</i>	Página 4
Capítulo III: O Marco ANVISA 2025 (Conformidade Digital) <i>Intervenção de vigilância sanitária. Banimento de comércio online, anúncios eletrônicos e derivados botânicos.</i>	Página 5
Capítulo IV: Manual de Comunicação e Substituição Vocabular <i>Blindagem legal de marca, regras de ouro digitais e a tabela obrigatória de termos recomendados.</i>	Página 6
Capítulo V: Protocolo de Redução de Danos e Triagem Clínica <i>Prevenção da Síndrome Serotoninérgica, exclusões cardiovasculares e gerenciamento de contraindicações.</i>	Página 7
Capítulo VI: Ficha de Reconhecimento Institucional e Questionário <i>Cadastro de templos e questionário individual de triagem. Disclaimer mandatório de rodapé.</i>	Página 8

AVISO INSTITUCIONAL DE CUSTÓDIA: Este manual constitui regulamento interno e norma de conformidade obrigatória para todas as filiais, representantes legais e templos conveniados à Cooperativa Etnobotânica Nativaram Brasil. A não observância das diretrizes aqui estipuladas ensejará o desligamento imediato da entidade e o cancelamento do fornecimento do sacramento.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS JURÍDICOS E AMPARO CONSTITUCIONAL

O arcabouço jurídico que ampara o uso ritualístico e religioso da Ayahuasca no Brasil é reconhecido internacionalmente como um modelo pioneiro de preservação cultural e de direitos humanos. A sustentação legal primordial para o consumo do chá — preparado a partir da decocção do cipó *Banisteriopsis caapi* e das folhas de *Psychotria viridis* — emana diretamente da **Constituição Federal de 1988**. O texto constitucional consagra, em seu artigo 5º, incisos VI e VIII, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sob essa ótica, o Estado brasileiro reconhece que a liberdade de manifestação espiritual engloba o direito de comungar sacramentos tradicionais de origem vegetal.

O Histórico de Legitimação Regulatória (CONFEN / CONAD)

A trajetória de legitimação regulatória iniciou-se na década de 1980, motivada pela inclusão temporária da espécie *Banisteriopsis caapi* na lista de substâncias proibidas do país pela Divisão de Medicamentos (DIMED) do Ministério da Saúde. A pronta reação das comunidades usuárias culminou na criação de uma série de grupos de trabalho multidisciplinares no âmbito do antigo Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN). Através de resoluções históricas, suspendeu-se temporariamente a restrição (Resoluções CONFEN nº 04/1985 e nº 06/1986) e, após a publicação de um extenso relatório de investigações de campo em 1987, estabeleceu-se a exclusão definitiva e permanente das espécies botânicas que compõem o chá de qualquer lista de proibições.

Em 1992, o CONFEN aprovou por unanimidade o parecer do jurista e conselheiro Dr. Domingos Bernardo Gialluisi da Silva Sá, que consolidou a segurança social e a legalidade da consagração da bebida. Com a criação do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) em 1998, as investigações continuaram com caráter estritamente científico e antropológico. Em 2004, o CONAD editou a Resolução nº 05/2004, instituindo o Grupo de Trabalho Multidisciplinar (GTM) composto por renomados pesquisadores e representantes rituais. Este GTM estruturou os fundamentos éticos do uso, culminando na publicação da histórica Resolução CONAD nº 01/2010, que estabelece as diretrizes deontológicas nacionais vigentes.

O Amparo Legal do Cultivo e a Continuidade Normativa

No plano legislativo, a **Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006)**, em seu artigo 2º, parágrafo único, ressalva expressamente a possibilidade de autorização para o plantio, cultivo e colheita de vegetais de uso estritamente ritualístico e religioso. Embora decretos de reestruturação administrativa recentes, como o Decreto nº 9.759/2019, tenham gerado preocupações sobre o encerramento de colegiados nacionais, as decisões do CONAD continuam dotadas de força jurídica coercitiva no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), assegurando a estabilidade regulatória do culto.

Ano	Ato Normativo	Repercussão Jurídica e Foco Regulatório
1986	Resolução CONFEN nº 06/86	Suspensão temporária da proibição e criação do primeiro Grupo de Trabalho.
1987	Relatório Final CONFEN	Exclusão permanente do cipó e da folha da lista de plantas proscritas do país.
2004	Resolução CONAD nº 05/04	Garantia do uso para gestantes e menores e criação do GTM Presidencial.

Ano	Ato Normativo	Repercussão Jurídica e Foco Regulatório
2006	Lei de Drogas (11.343/06)	Abertura de ressalva legal expressa no Art. 2º para plantio ritual/religioso.
2010	Resolução CONAD nº 01/10	Deontologia oficial de uso. Vedação expressa a turismo, comércio e propaganda.

CAPÍTULO II: A DEONTOLOGIA DO CONAD (RESOLUÇÃO Nº 01/2010)

A **Deontologia do Uso da Ayahuasca**, instituída pela Resolução CONAD nº 01/2010, constitui o código de ética e conduta obrigatório para todas as agremiações, igrejas e templos que consagram o chá no Brasil. O termo deontologia (do grego *deon*: o que deve ser feito + *logos*: estudo) reflete o conjunto de deveres de responsabilidade compartilhada que o Estado brasileiro, em concertação com as principais lideranças ayahuasqueiras, estabeleceu para proteger a sacralidade, evitar desvios e preservar a saúde física e psíquica dos comungantes.

Vedação Absoluta ao Comércio e Lucro

A premissa básica da regulamentação nacional é a *****natureza estritamente não mercantil**** da Ayahuasca. É terminantemente proibida a comercialização da bebida, bem como qualquer prática que vise a extração de lucro pecuniário direto através de sua distribuição. A arrecadação de fundos deve ser limitada estritamente à cobertura dos custos operacionais reais do feitiço (transporte do material vegetal, manutenção das instalações do templo, lenha e logística). O CONAD estipula que a sustentação econômica das instituições deve se dar através de contribuições associativas de membros cadastrados ou por doações voluntárias desinteressadas, sendo vedada a precificação da 'dose' ou do 'copo' de chá consagrado.

Enquadramento das Práticas Inadequadas

O regulamento estabelece, de forma inequívoca, o rol de atividades consideradas inadequadas, ilegais e abusivas em território nacional, as quais ensejam fiscalização policial, civil e tributária:

- **Exploração Turística (Turismo Psicodélico):** Comercializar rituais focados em experiências recreativas ou exóticas para estrangeiros ou turistas de curta temporada, desprovidos de vínculo espiritual e doutrinário sério.
- **Uso Concomitante com Drogas de Abuso:** A consagração da bebida em conjunto com álcool, cannabis, substâncias sintéticas ou entorpecentes é uma quebra ética grave que viola a sacralidade tradicional e expõe o participante a riscos imensuráveis.
- **Terapias sem Amparo Científico:** Oferta de tratamentos médicos, de cura de patologias físicas ou psiquiátricas sem o devido respaldo científico e fora das profissões regulamentadas pela legislação de saúde brasileira.
- **Charlatanismo e Curanderismo:** Realização de promessas de curas milagrosas em troca de pagamento, em nítida exploração da vulnerabilidade emocional e física do buscador.
- **Propaganda e Divulgação Sensacionalista:** Exposição pública ostensiva do sacramento por meios midiáticos de entretenimento, banalizando as cerimônias espirituais.

COMPLIANCE SOCIAL NATIVARAM: *Todo o superávit operacional e fitoquímico da Nativaram Brasil é direcionado ao financiamento gratuito de projetos sociais de reinserção social e reabilitação de dependentes químicos, além de doações monitoradas para populações tradicionais e indígenas da floresta (Projetos de Luz), combatendo de forma prática a mercantilização.*

CAPÍTULO III: O MARCO ANVISA 2025 (CONFORMIDADE DIGITAL)

No dia **28 de janeiro de 2025**, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou uma resolução no Diário Oficial da União que redefiniu as fronteiras da conformidade digital para as instituições que atuam com a Ayahuasca no Brasil. A agência sanitadora federal banuiu de forma absoluta a comercialização, oferta e publicidade de qualquer produto à base de Ayahuasca em ambientes digitais, páginas da internet, e-commerces e plataformas de redes sociais de todo o país. Esta decisão estabelece o divisor legal entre o uso ritual presencial autorizado e a comercialização eletrônica irregular.

O Enquadramento Sanitário da Proibição

A fundamentação jurídica evocada pela ANVISA baseia-se na expressa infração à ****Lei de Controle de Medicamentos (Lei Federal nº 6.360/1976)**** e nos padrões sanitários estabelecidos pela ****RDC nº 26/2014****. Haja vista que a Ayahuasca e seus compostos botânicos ativos (como a DMT e as beta-carbolinas) não possuem e não estão registrados como insumos farmacêuticos, medicamentos fitoterápicos, florais ou suplementos alimentares na agência, a sua fabricação em massa, venda direta ou divulgação comercial externa constituem infração sanitária de caráter grave, sujeitando os infratores a sanções civis e criminais por propaganda enganosa ou fabricação clandestina de produtos de interesse à saúde.

Abrangência e Diferenciação de Derivados

A fiscalização da ANVISA atua ativamente contra qualquer divulgação que anuncie a substância sob roupagem médica ou de bem-estar comercial, estendendo-se de forma integral tanto para as formas tradicionais de chá quanto para os derivados modernos de microdosagem:

Formato do Produto	Status Regulatório (ANVISA 2025)	Fundamentação Legal e Restrições
Chá Decocto Tradicional	Uso livre EXCLUSIVAMENTE presencial e ritualístico.	Resolução CONAD nº 01/2010. Proibido comércio online e remessa postal de garrafas.
Microdoses e Gotas	PROIBIÇÃO ABSOLUTA de publicidade e venda online.	Básico da Lei Federal nº 6.360/1976. Sem registro farmacêutico ou sanitário.
Florais e Aromas ativos	PROIBIÇÃO TOTAL de alegação de extrato ativo de Ayahuasca.	Infração direta aos requisitos técnicos de fitoterápicos da RDC nº 26/2014.
Alimentos com Extrato	PROIBIÇÃO COMPLETA de inserção em mel, doces e alimentos.	Regulação Sanitária Geral de Alimentos. Vedada inserção de plantas de poder.

Como explica a renomada antropóloga e diretora do Instituto Chacruna, Bia Labate, o envolvimento e endurecimento das agências de controle constitui uma consequência direta da expansão internacional desordenada e da banalização do sacramento pela internet. Embora o chá preserve um perfil de segurança consolidado quando consumido no ambiente de culto ético sob triagem presencial rigorosa, a venda digital descontextualizada oferece sérios riscos de interações medicamentosas perigosas e descompensações psicológicas não assistidas por guardiões competentes.

CAPÍTULO IV: MANUAL DE COMUNICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO VOCABULAR

A comunicação institucional da Nativaram Brasil nas plataformas eletrônicas oficiais (site, materiais impressos e redes sociais) deve seguir estritamente o princípio da moderação, veracidade e discrição. O tom de nossa voz é sereno, respeitoso e científico. A fim de garantir a conformidade legal e afastar qualquer associação com a prática de publicidade enganosa, charlatanismo ou curanderismo (Art. 282, 283 e 284 do Código Penal), adota-se como ****norma interna mandatória e inafastável**** a substituição de termos linguísticos nos canais públicos.

Matriz de Substituição Vocabular Obrigatória

Todos os colaboradores, representantes e redatores devem aplicar rigorosamente a matriz de vocabulário abaixo, eliminando expressões comerciais, vulgares ou de cunho alopático:

Expressão Proibida	Substituto Recomendado / Mandatório	Justificativa de Conformidade Legal
Snuff	Rapé Sagrado ou Sacramento	Evita a americanização comercial e a dessacralização da medicina tradicional.
Droga / Alucinógeno	Medicina / Sacramento / Planta de Poder	Afasta termos de teor recreativo; foca na liturgia e na oração de cura.
Barato / Viagem	Força / Ravânti / Sensação de Centramento	Substitui jargões contraculturais pela terminologia de reverência ritual.
Remédio	Prática Integrativa / Preparado de Força	O rapé e o chá não são medicamentos de farmácia alopática ou fitoterápica.
Cura de Doenças	Caminho de Cura / Reconexão / Suporte ao Bem-Estar	Evita promessas milagrosas e falsas alegações terapêuticas enganosas.
Tratamento Médico	Prática de Autocuidado / Estudo Espiritual	Deixa evidente o caráter de autoconhecimento pessoal e de fé íntima.
Visionário / Alucinatório	Introspecção Profunda / Percepção Sutil	Demonstra que o uso das medicinas visa a meditação, não fins psicodélicos.

As Regras de Ouro Digitais para a Nativaram Brasil

- Proibição de Comércio Eletrônico:** O site oficial nativaram.com.br não pode possuir botões de compra, carrinho de compras ou sistemas de pagamento por dosagem. O fornecimento da medicina é restrito a templos cadastrados mediante cota anual de manutenção.
- Sem Fotos em Ambientes Lúdicos:** É proibido publicar mídias retratando o consumo dos sacramentos em praias, festas, festivais psiquedélicos ou eventos lúdicos. As postagens devem focar no ambiente solene do templo, na natureza intocada e no feito.
- Isenção Médica Obrigatória:** Qualquer menção a pesquisas científicas fitoquímicas deve ser acompanhada de uma nota clara declarando que as atividades rituais da Nativaram Brasil não constituem tratamento de saúde ou acompanhamento médico clínico regulado.

CAPÍTULO V: PROTOCOLO DE REDUÇÃO DE DANOS E TRIAGEM CLÍNICA

A distribuição responsável da Ayahuasca baseia-se na mitigação absoluta de riscos biológicos e farmacológicos. A bebida apresenta uma dinâmica bioquímica complexa devido à inibição temporária e reversível da enzima monoamina oxidase tipo A (MAO-A) pelas beta-carbolinas, o que permite que a DMT seja absorvida oralmente de forma ativa. Essa inibição impõe restrições fisiológicas rigorosas que devem ser avaliadas antes de qualquer ritual.

1. Prevenção Crítica da Síndrome Serotoninérgica (Toxicidade de Fase I)

A interação de Ayahuasca com fármacos agonistas serotoninérgicos ou pró-serotoninérgicos (como antidepressivos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina - ISRS, ex: **fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, venlafaxina**), antidepressivos tricíclicos, lítio ou estabilizadores de humor pode causar um acúmulo descontrolado de serotonina na fenda sináptica. Essa interação inibe o metabolismo e eliminação da DMT e das beta-carbolinas, podendo desencadear **Síndrome Serotoninérgica Grave**, caracterizada por tremores violentos, hipertermia maligna extrema, rigidez neuromuscular, convulsões focais, coma e risco de colapso circulatório fatal. Para comungar a bebida com segurança, exige-se do candidato a descontinuação clínica monitorada (*washout*) da medicação sob expressa anuência de seu médico assistente de, no mínimo, **5 semanas** para a fluoxetina e **2 semanas** para os demais ISRSs.

2. Exclusões Cardiovasculares e Crise Hipertensiva

O consumo de Ayahuasca promove elevações moderadas e transitórias nos parâmetros cardiovasculares periféricos (com elevações sistêmicas de até 9 mmHg na pressão diastólica sob dosagens concentradas, picos de pulso e taquicardia simpatomimética leve). Embora perfeitamente tolerados por organismos hígidos, estes picos são severamente contraindicados para portadores de **cardiopatias graves, angina instável, infarto agudo do miocárdio prévio (nos últimos 12 meses), aneurismas vasculares ativos, arritmias complexas ou implantes de marcapassos cardíacos** sem liberação prévia do cardiologista assistente.

3. Prevenção de Gatilhos Psicóticos Primários

A estimulação intensa do receptor central de serotonina 5-HT_{2A} pode atuar como potente ativador ou gatilho em pessoas com predisposição genética ou histórico prévio de transtornos dissociativos e de espectro psicótico. Assim, o consumo é **contraindicado de forma absoluta** para pacientes com histórico próprio ou familiar de primeiro grau de **Esquizofrenia, Transtornos Esquizaofetivos ou Transtorno Bipolar do Tipo I** com episódios agudos de mania ou psicose.

4. Diabetes e Gestão da Hipoglicemia no Rito

Pelo fato de a Ayahuasca demandar considerável consumo energético celular e acelerar a queima periférica de glicose, os participantes portadores de diabetes exigem atenção redobrada dos guardiões. Eles não devem permanecer longos períodos sem alimentação antes do rito, sendo de praxe militar e recomendada a oferta de frutas de fácil digestão em intervalos regulares de 1h30 a 2h durante e após a cerimônia.

CAPÍTULO VI: FICHA DE RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL E DIRETRIZES

O fornecimento regulado do sacramento Ayahuasca pela Nativaram Brasil é restrito a templos, centros e condutores rituais filiados e previamente cadastrados sob análise de sua idoneidade ética e linhagem de estudos. Abaixo, consolida-se a estrutura padrão da Ficha de Reconhecimento e Triagem de Segurança a ser mantida nos arquivos físicos de cada templo responsável por suas cerimônias.

Questionário Padrão de Triagem de Segurança (Anamnese)

Campos Obrigatórios	Tipo de Resposta	Finalidade de Triagem e Mitigação de Riscos
Identificação do Candidato	Nome / RG / CPF / Idade	Validação jurídica civil da maioridade civil (restrito a +18 anos).
Uso de Medicamentos	Sim / Não (Especificar)	Identificação imediata de ISRSs ou IMAOs para prevenção de Síndrome Serotoninérgica.
Histórico Cardiovascular	Sim / Não (Descrever)	Descarte de hipertensos graves, cardiopatas e portadores de marcapassos.
Histórico Psiquiátrico	Sim / Não (Descrever)	Identificação de antecedentes psicóticos, bipolaridade tipo I ou mania ativa.
Gravidez / Amamentação	Sim / Não	Avaliação prévia e cuidados de monitoramento obstétrico direcionado.
Termo de Permanência	Assinatura do Candidato	Compromisso em permanecer no local de culto até o encerramento do ritual.

Aviso de Isenção Institucional e Disclaimer Mandatário

AVISO DE ISENÇÃO INSTITUCIONAL (DISCLAIMER NATIVARAM BRASIL): A Nativaram é uma cooperativa e associação de caráter puramente espiritual, filosófico e sem fins lucrativos, devidamente constituída sob o manto das leis brasileiras. A consagração do chá sagrado Ayahuasca ocorre de forma estritamente presencial dentro de nossas cerimônias litúrgicas regulamentadas, sendo vedada de forma absoluta qualquer venda, comercialização, remessa postal, envio para consumo doméstico não ritualizado ou propaganda digital de quaisquer derivados. Não realizamos intervenções médicas, diagnósticos, consultas psiquiátricas ou psicológicas, nem prometemos curas milagrosas físicas ou mentais, inserindo-se todas as nossas práticas nas amplas e invioláveis garantias da Constituição Federal de 1988 que resguarda o livre exercício de culto, consciência e crença litúrgicas tradicionais.